



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanuel Riyadi Alias Adi Alias Edi;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Biankuk RT 002 RW 002, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ferdinandus L.M Kainakaimu dan Eddie Amoye, S.H berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 24 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 30 Desember 2024 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL RIYADI Alias ADI Alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun penjara dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain berwarna hitam dengan bercak darah pada kain.
 - 1 (satu) buah cerek air aluminium.
 - 1 (satu) utas tali berwarna hitam dengan panjang 14 meter.
 - 1 (satu) utas tali berwarna hitam dengan panjang 4 meter.
 - 1 (satu) buah karung berukuran 50 kg dengan warna putih dengan garis merah dan hijau.
 - 5 (lima) buah life jaket berwarna orange.
 - 1 (satu) buah ring life buoy berwarna putih.

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara terdakwa an. Permana Dian Kusuma, berteman yang masih dalam status DPO.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL RIYADI ALIAS ADI Alias EDI** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira 03.30 WIT WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di atas Kapal KMN ARU JAYA III GT 24 pada posisi 08 42 963 LS – 140 31 591 BT Perairan Arafura Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 kapal KMN ARU JAYA III GT 24 yang ditumpangi oleh korban TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH (Nahkoda), PERMANA DIAN KUSUMA (mekanik mesin), BAYU GUMMARANG (Anak buah Kapal), RIZQI KAMAL MASRURI (Anak buah Kapal), ANDRE CANDRA WIJAYA (Anak buah Kapal), RIKI WAHYU RAMADAN (Anak buah Kapal), SAMSUL ARY (Anak buah Kapal) dan terdakwa IMANUEL RIYADI (Anak buah Kapal) sebagaimana surat daftar awak kapal (crew list) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan Merauke tanggal 24 Mei 2024, keluar dari Pelabuhan Aru Gudang Arang untuk menjaring ikan di tengah laut. Selanjutnya setelah berada di Tengah laut Aru para Anak Buah Kapal (ABK) memasang jaring, keesokan harinya para ABK mengecek jaring yang telah dipasang namun jaring tersebut terlilit/terkumpul sebanyak 6 (enam) pembatas bola, selanjutnya para ABK menarik jaring yang terlilit/terkumpul atas perintah korban selama dua hari. Setelah itu saat para ABK ingin memperbaiki jaring yang rusak tersebut di tengah laut namun tidak bisa sehingga korban berusaha memberhentikan kapal di Pal Putih

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki jaring selama 4 (empat) hari, setelah selesai memperbaiki jaring kapal KMN ARU JAYA III GT 24 tetap berlabuh di Pal Putih selama 3 (tiga) hari.

- Selanjutnya kapal KMN ARU JAYA III GT 24 kembali berlayar ke tengah laut dan dari kantor ARU memberitahukan agar kapal jaring ikan KMN ARU JAYA III GT 24 berlabuh di Pelabuhan kumbe selama 1 (satu) minggu karena ada sweeping transportasi kapal laut. Kemudian korban selaku nahkoda di perintahkan agar berlayar kembali saat itulah saksi SAMSUL ARY turun di pelabuhan kumbe dan tidak lagi ikut berlayar karena sering bertengkar dengan RIZQI KAMAL MASRURI.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2024, korban menginformasikan kepada para ABK adanya sweeping transportasi kapal laut sehingga kapal kembali berlabuh di Pelabuhan Kumbe selama 14 (empat belas) hari, setelah itu para ABK diperintahkan korban untuk kembali berlayar ke perbatasan antara perairan Indonesia dengan perairan Australia, dan para ABK kembali memasang Jaring lalu keesokan harinya para ABK menarik jaring namun hasil jaring tidak ada, kemudian saat para ABK memasang jaring kembali ternyata jaring yang telah terpasang putus disebabkan oleh kipas baling-baling kapal, setelah itu para ABK berusaha mencari jaring yang hanyut selama setengah hari dan menemukan jaring ikan yang hanyut seketika para ABK langsung mengangkat jaring tersebut ke atas kapal saat itulah korban memarahi para ABK dengan nada yang tidak baik, dengan mengatakan "GOBLOK, TAU KERJA TIDAK" dan memerintah para ABK untuk memperbaiki jaring yang masih ada rusak/robek, kemudian keesokan harinya para ABK menarik jaring yang telah dipasang dan sepakat meminta izin ke korban untuk istirahat namun jawaban korban tidak baik dengan berkata "GOBLOK SAPI KALAU BUKAN SAKSI YANG MEMPERBAIKI JARING DULUAN ABK TIDAK MAU BERGERAK" dan saat malam hari para ABK kembali diperintahkan untuk menurunkan jangkar hingga pagi hari, selanjutnya para ABK diperintahkan lagi untuk memasang jaring, sehingga para ABK sudah tidak nyaman dengan perbuatan korban selain itu korban juga enggan memberikan stok rokok kepada para ABK yang meminta dengan berkata "TIDAK DIKASIH SIAPAPUN DAN TIDAK DILAUT" sehingga membuat para ABK marah lalu Terdakwa berkata kepada para ABK "BAGAIMANA KITA MEMBUNUH TEKONG (nahkoda)" kemudian PERMANA DIAN KUSUMA dan BAYU GUMMARANG menjawab "KITA

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUSUK SAJA DENGAN MENGGUNAKAN PISAU”, setelah itu para ABK tidur dan tidak melanjutkan percakapan tersebut.

- Keesokan harinya para ABK memasang jaring dan saat ada kesempatan yang tidak diketahui korban, PERMANA DIAN KUSUMA mencuri 1 (satu) slop rokok milik korban lalu membagi-bagikan rokok tersebut kepada para ABK, beberapa saat kemudian para ABK menarik jaring dan berhasil mendapatkan ikan kakap cina sebanyak 3 (tiga) ekor selanjutnya korban menjalankan kapal untuk berpindah tempat untuk memasang jaring kembali kemudian korban menyuruh para ABK menurunkan jangkar untuk menunggu di sore hari, selanjutnya para ABK diperintahkan lagi untuk memperbaiki jaring dan saat itulah Terdakwa mulai emosi dan sakit hati karena merasa selalu diperintah tanpa melihat kondisi para ABK.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa memanggil RIKI WAHYU RAMADAN ke kamar para ABK dan mengatakan “RIKI PANGGIL TEMAN-TEMAN SEMUA TURUN KEBAWAH” lalu RIKI WAHYU RAMADAN menjawab “YA LEE”, kemudian terdakwa dan para ABK berkumpul di dapur kapal lalu terdakwa menyampaikan “AYO KITA MALAM INI ATAU HAMPIR PAGI KITA BUNUH TEKONG” dan direspon oleh para ABK dengan menjawab “HAMPIR PAGI SAJA” selanjutnya semua ABK beristirahat di kamar ABK. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wit terdakwa bangun dan langsung menyalakan kompor untuk memasak nasi, kemudian terdakwa membangunkan DIAN dengan mengatakan “YAN BANGUN PANGGIL TEMAN-TEMAN TURUN SEMUA” seketika DIAN terbangun dan langsung naik ke bagian atas kapal dan memanggil para ABK untuk turun, setelah para ABK berkumpul di dapur, kemudian BAYU bertanya kepada Terdakwa “JADI NI LEE” kemudian terdakwa menjawab “YA” dan saat itulah DIAN, langsung mengambil sebilah pisau baru bergagang warna kuning dari kamar KKM sebelah tempat tidur terdakwa, kemudian BAYU bertanya “BETUL INI AKAN TERJADI” Kemudian terdakwa menjawab “Ya” kemudian RIKI mengambil sarung tangan dari kamar KKM dan langsung membagikan kepada terdakwa dan para ABK lainnya, kemudian BAYU bertanya kepada terdakwa “PISAU DIMANA” lalu terdakwa menjawab “ADA DI KAMAR” selanjutnya Bayu mengambil 4 (empat) pisau dari kamar KKM dan membagikan sebilah pisau masing-masing kepada RIKI dengan gagang berwarna kuning, RIQKI dengan gagang berwarna Hijau, ANDRE dengan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang berwarna hijau dan BAYU memegang satu dengan gagang berwarna kuning, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau bergagang warna hijau dari dapur, kemudian terdakwa membagi BAYU, RIKI dan DIAN untuk masuk ke dalam kamar korban melalui pintu sebelah kanan sedangkan Terdakwa sendiri, ANDRE dan RIQKI masuk melalui pintu sebelah kiri yang mana pembagian tersebut disepakati oleh para ABK. Selanjutnya terdakwa dan para ABK naik ke bagian atas kapal tepatnya berada di depan pintu kamar korban, setelah itu Terdakwa dari pintu sebelah kiri langsung masuk ke kamar korban dan melihat korban sedang tidur dengan posisi menyamping/miring kemudian terdakwa langsung menikam sebilah pisau ke bagian leher belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga, seketika korban kaget dan terbangun kemudian berteriak “ALLAHU AKBAR” lalu terdakwa mendorong korban keluar melewati pintu sebelah kanan selanjutnya BAYU langsung menyambut dan langsung menikam korban dibagian leher belakang kanan sebanyak satu kali, kemudian RIKI menikam di bagian leher belakang bagian Tengah sebanyak satu kali selanjutnya DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban, dan saat itulah korban jatuh terlentang kemudian terdakwa melihat korban tidak bernapas lagi.

- Setelah itu terdakwa dan para ABK sepakat membuang jenazah korban ke laut, kemudian DIAN berteriak kepada ANRDE “AMBIL TALI WARNA HITAM DI DALAM DRUM DEKAT DAPUR” Kemudian ANDRE mengambil tali lalu memberikan kepada DIAN, selanjutnya DIAN mengikat kaki korban, lalu terdakwa dan ANDRE mengambil dan mengisi batu jaring ke dalam karung, selanjutnya ANDRE mengikat karung yang berisi batu jaring dengan menggunakan tali yang mengikat kaki korban, kemudian DIAN mengatakan “AYO KITA LEMPAR KEBURU TERANG” dan saat itu terdakwa dan para ABK bersama-sama membuang korban ke laut melalui sisi sebelah kanan kapal, kemudian BAYU membersihkan darah korban yang berceceran di lantai dan dinding kapal dengan menggunakan kain lap, kemudian RISKI mengambil ceret berisikan Air sabun yang diambil dari dapur, selanjutnya DIAN dan BAYU pergi menghidupkan mesin kapal kemudian mengemudikan kapal menuju ke darat. Ketika berlayar, DIAN dan BAYU bertanya kepada terdakwa “KITA BERLABUH DIMANA” lalu terdakwa menyampaikan “KITA BERLABUH DI PAL PUTIH”, namun setelah DIAN mengecek melalui satelit darat terdekat, ternyata daratan yang terdekat

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pantai Onggaya, selanjutnya BAYU mengarahkan kapal menuju pantai Onggaya, sesampainya di tepi pantai Onggaya RISQKI menurunkan jangkar kemudian terdakwa menggunakan rompi pelampung berwarna orange, kemudian ANDRE menggunakan rompi pelampung sebanyak dua sekaligus karena saudara ANRDE tidak tahu berenang dan badannya gemuk, DIAN menggunakan rompi pelampung berwarna orange, BAYU menggunakan rompi pelampung berwarna orange dan pelampung bulat, dan RIKI tidak menggunakan pelampung lalu turun terlebih dahulu untuk mengecek kedalaman air, dan ternyata air sebatas pinggang selanjutnya terdakwa dan para ABK melompat ke dalam sugai lalu berenang kurang lebih 4 (empat) jam hingga sampai di darat.

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT saksi DIANA BASIK BASIK alias DIANA melihat 6 (enam) orang laki-laki yakni para ABK sedang berenang mendekati daratan kemudian saksi DIANA dan adik laki-laknya memasang tali di kayu dan saksi DIANA lempar tali kepada para ABK untuk menolong dengan menarik ke darat. Saat itu juga saksi DIANA melihat para ABK dalam kondisi basah dan penuh lumpur dengan membawa 1 (satu) slop rokok kemudian saksi DIANA mengajak para ABK untuk ke rumahnya karena merasa kasian selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi DIANA untuk mencarikan mobil untuk ke kota Merauke serta saksi DIANA juga membuat kopi dan makan untuk para ABK sambil menunggu jemputan dari saksi KORINTUS JUFREDONAL LAUN alias JUPRI yang sebelumnya saksi DIANA sudah menelpon untuk menjemput para ABK yang mengaku telah mengalami kecelakaan saat berlayar kapal yang ditumpangi mengalami bocor. Kemudian sekira pukul 17.30 WIT saksi JUPRI sampai di batas Kampung Ndalir karena mobil tidak bisa naik karena jembatan rusak dan saksi DIANA dengan menggunakan motor menuju jemputan di Kampung Ndalir sedangkan para ABK menyusul dari belakang sampai di jembatan Kampung Ndalir lalu para ABK langsung naik ke mobil, selanjutnya saksi JUPRI dan saksi DIANA langsung mengantar para ABK ke Jalan Missi depan Kantor Dinas Pendidikan lalu saksi JUPRI dan saksi DIANA pergi meninggalkan terdakwa dan para ABK.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUEL RIYADI Alias ADI Alias EDI terhadap korban TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 352 / VER / 66 / 2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Nanda Ocstypiharto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan:

1. Ditemukan Jenazah yang sudah mengalami pembusukan.
2. Tampak Jenazah tanpa Kepala beserta Tengkorak Kepala.
3. Tampak pada daerah siku tangan kanan luka tidak beraturan.
4. Tampak luka tidak beraturan didaerah leher.
5. Tampak kaki kiri dan kaki kanan di ikat dengan tali berwarna Hitam.

Kesimpulan pemeriksaan:

Ditemukan Jenazah yang sudah membusuk tanpa kepala dan terdapat luka robek di siku dan luka tak beraturan di leher serta kedua kaki diikat,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL RIYADI ALIAS ADI Alias EDI** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira 03.30 WIT WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di atas Kapal KMN ARU JAYA III GT 24 pada posisi 08 42 963 LS – 140 31 591 BT Perairan Arafura Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 kapal KMN ARU JAYA III GT 24 yang ditumpangi oleh korban TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH (Nahkoda), PERMANA DIAN KUSUMA (mekanik mesin), BAYU GUMMARANG (Anak buah Kapal), RIZQI KAMAL MASRURI (Anak buah Kapal), ANDRE CANDRA WIJAYA (Anak buah Kapal), RIKI WAHYU RAMADAN (Anak buah Kapal), SAMSUL ARY (Anak buah Kapal) dan terdakwa IMANUEL RIYADI (Anak buah Kapal) sebagaimana surat daftar awak kapal (crew list) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan Merauke tanggal 24 Mei 2024, keluar dari Pelabuhan Aru Gudang Arang untuk menjaring ikan di tengah laut. Selanjutnya setelah berada di Tengah laut Aru para Anak Buah Kapal (ABK) memasang jaring, keesokan harinya para ABK mengecek jaring

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipasang namun jaring tersebut terlilit/terkumpul sebanyak 6 (enam) pembatas bola, selanjutnya para ABK menarik jaring yang terlilit/terkumpul atas perintah korban selama dua hari. Setelah itu saat para ABK ingin memperbaiki jaring yang rusak tersebut di tengah laut namun tidak bisa sehingga korban berusaha memberhentikan kapal di Pal Putih untuk memperbaiki jaring selama 4 (empat) hari, setelah selesai memperbaiki jaring kapal KMN ARU JAYA III GT 24 tetap berlabuh di Pal Putih selama 3 (tiga) hari.

- Selanjutnya kapal KMN ARU JAYA III GT 24 kembali berlayar ke tengah laut dan dari kantor ARU memberitahukan agar kapal jaring ikan KMN ARU JAYA III GT 24 berlabuh di Pelabuhan kumbe selama 1 (satu) minggu karena ada sweeping transportasi kapal laut. Kemudian korban selaku nahkoda di perintahkan agar berlayar kembali saat itulah saksi SAMSUL ARY turun di pelabuhan kumbe dan tidak lagi ikut berlayar karena sering bertengkar dengan RIZQI KAMAL MASRURI.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2024, korban menginformasikan kepada para ABK adanya sweeping transportasi kapal laut sehingga kapal kembali berlabuh di Pelabuhan Kumbe selama 14 (empat belas) hari, setelah itu para ABK diperintahkan korban untuk kembali berlayar ke perbatasan antara perairan Indonesia dengan perairan Australia, dan para ABK kembali memasang Jaring lalu keesokan harinya para ABK menarik jaring namun hasil jaring tidak ada, kemudian saat para ABK memasang jaring kembali ternyata jaring yang telah terpasang putus disebabkan oleh kipas baling-baling kapal, setelah itu para ABK berusaha mencari jaring yang hanyut selama setengah hari dan menemukan jaring ikan yang hanyut seketika para ABK langsung mengangkat jaring tersebut ke atas kapal saat itulah korban memarahi para ABK dengan nada yang tidak baik, dengan mengatakan "GOBLOK, TAU KERJA TIDAK" dan memerintah para ABK untuk memperbaiki jaring yang masih ada rusak/robek, kemudian keesokan harinya para ABK menarik jaring yang telah dipasang dan sepakat meminta izin ke korban untuk istirahat namun jawaban korban tidak baik dengan berkata "GOBLOK SAPI KALAU BUKAN SAKSI YANG MEMPERBAIKI JARING DULUAN ABK TIDAK MAU BERGERAK" dan saat malam hari para ABK kembali diperintahkan untuk menurunkan jangkar hingga pagi hari, selanjutnya para ABK diperintahkan lagi untuk memasang jaring, sehingga para ABK sudah tidak nyaman dengan perbuatan korban selain itu korban juga

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



enggan memberikan stok rokok kepada para ABK yang meminta dengan berkata "TIDAK DIKASIH SIAPAPUN DAN TIDAK DILAUT" sehingga membuat para ABK marah lalu Terdakwa berkata kepada para ABK "BAGAIMANA KITA MEMBUNUH TEKONG (nahkoda)" kemudian PERMANA DIAN KUSUMA dan BAYU GUMMARANG menjawab "KITA TUSUK SAJA DENGAN MENGGUNAKAN PISAU", setelah itu para ABK tidur dan tidak melanjutkan percakapan tersebut.

- Keesokan harinya para ABK memasang jaring dan saat ada kesempatan yang tidak diketahui korban, PERMANA DIAN KUSUMA mencuri 1 (satu) slop rokok milik korban lalu membagi-bagikan rokok tersebut kepada para ABK, beberapa saat kemudian para ABK menarik jaring dan berhasil mendapatkan ikan kakap cina sebanyak 3 (tiga) ekor selanjutnya korban menjalankan kapal untuk berpindah tempat untuk memasang jaring kembali kemudian korban menyuruh para ABK menurunkan jangkar untuk menunggu di sore hari, selanjutnya para ABK diperintahkan lagi untuk memperbaiki jaring dan saat itulah Terdakwa mulai emosi dan sakit hati karena merasa selalu diperintah tanpa melihat kondisi para ABK.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa memanggil RIKI WAHYU RAMADAN ke kamar para ABK dan mengatakan "RIKI PANGGIL TEMAN-TEMAN SEMUA TURUN KEBAWAH" lalu RIKI WAHYU RAMADAN menjawab "YA LEE", kemudian terdakwa dan para ABK berkumpul di dapur kapal lalu terdakwa menyampaikan "AYO KITA MALAM INI ATAU HAMPIR PAGI KITA BUNUH TEKONG" dan direspon oleh para ABK dengan menjawab "HAMPIR PAGI SAJA" selanjutnya semua ABK beristirahat di kamar ABK. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wit terdakwa bangun dan langsung menyalakan kompor untuk memasak nasi, kemudian terdakwa membangunkan DIAN dengan mengatakan "YAN BANGUN PANGGIL TEMAN-TEMAN TURUN SEMUA" seketika DIAN terbangun dan langsung naik ke bagian atas kapal dan memanggil para ABK untuk turun, setelah para ABK berkumpul di dapur, kemudian BAYU bertanya kepada Terdakwa "JADI NI LEE" kemudian terdakwa menjawab "YA" dan saat itulah DIAN, langsung mengambil sebilah pisau baru bergagang warna kuning dari kamar KKM sebelah tempat tidur terdakwa, kemudian BAYU bertanya "BETUL INI AKAN TERJADI" Kemudian terdakwa menjawab "Ya" kemudian RIKI mengambil sarung



tangan dari kamar KKM dan langsung membagikan kepada terdakwa dan para ABK lainnya, kemudian BAYU bertanya kepada terdakwa "PISAU DIMANA" lalu terdakwa menjawab "ADA DI KAMAR" selanjutnya Bayu mengambil 4 (empat) pisau dari kamar KKM dan membagikan sebilah pisau maring-masing kepada RIKI dengan gagang berwarna kuning, RIQKI dengan gagang berwarna Hijau, ANDRE dengan gagang berwarna hijau dan BAYU memegang satu dengan gagang berwarna kuning, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau bergagang warna hijau dari dapur, kemudian terdakwa membagi BAYU, RIKI dan DIAN untuk masuk ke dalam kamar korban melalui pintu sebelah kanan sedangkan Terdakwa sendiri, ANDRE dan RIQKI masuk melalui pintu sebelah kiri yang mana pembagian tersebut disepakati oleh para ABK. Selanjutnya terdakwa dan para ABK naik ke bagian atas kapal tepatnya berada di depan pintu kamar korban, setelah itu Terdakwa dari pintu sebelah kiri langsung masuk ke kamar korban dan melihat korban sedang tidur dengan posisi menyamping/miring kemudian terdakwa langsung menikam sebilah pisau ke bagian leher belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga, seketika korban kaget dan terbangun kemudian berteriak "ALLAHUAKBAR" lalu terdakwa mendorong korban keluar melewati pintu sebelah kanan selanjutnya BAYU langsung menyambut dan langsung menikam korban dibagian leher belakang kanan sebanyak satu kali, kemudian RIKI menikam di bagian leher belakang bagian Tengah sebanyak satu kali selanjutnya DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban, dan saat itulah korban jatuh terlentang kemudian terdakwa melihat korban tidak bernapas lagi.

- Setelah itu terdakwa dan para ABK sepakat membuang jenazah korban ke laut, kemudian DIAN berteriak kepada ANRDE "AMBIL TALI WARNA HITAM DI DALAM DRUM DEKAT DAPUR" Kemudian ANDRE mengambil tali lalu memberikan kepada DIAN, selanjutnya DIAN mengikat kaki korban, lalu terdakwa dan ANDRE mengambil dan mengisi batu jaring ke dalam karung, selanjutnya ANDRE mengikat karung yang berisi batu jaring dengan menggunakan tali yang mengikat kaki korban, kemudian DIAN mengatakan "AYO KITA LEMPAR KEBURU TERANG" dan saat itu terdakwa dan para ABK bersama-sama membuang korban ke laut melalui sisi sebelah kanan kapal, kemudian BAYU membersihkan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berceceran di lantai dan dinding kapal dengan menggunakan kain lap, kemudian RISKI mengambil ceret berisikan Air sabun yang diambil dari dapur, selanjutnya DIAN dan BAYU pergi menghidupkan mesin kapal kemudian mengemudikan kapal menuju ke darat. Ketika berlayar, DIAN dan BAYU bertanya kepada terdakwa "KITA BERLABUH DIMANA" lalu terdakwa menyampaikan "KITA BERLABUH DI PAL PUTIH", namun setelah DIAN mengecek melalui satelit darat terdekat, ternyata daratan yang terdekat adalah pantai Onggaya, selanjutnya BAYU mengarahkan kapal menuju pantai Onggaya, sesampainya di tepi pantai Onggaya RISQKI menurunkan jangkar kemudian terdakwa menggunakan rompi pelampung berwarna orange, kemudian ANDRE menggunakan rompi pelampung sebanyak dua sekaligus karena saudara ANRDE tidak tahu berenang dan badannya gemuk, DIAN menggunakan rompi pelampung berwarna orange, BAYU menggunakan rompi pelampung berwarna orange dan pelampung bulat, dan RIKI tidak menggunakan pelampung lalu turun terlebih dahulu untuk mengecek kedalaman air, dan ternyata air sebatas pinggang selanjutnya terdakwa dan para ABK melompat ke dalam sugai lalu berenang kurang lebih 4 (empat) jam hingga sampai di darat.

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT saksi DIANA BASIK BASIK alias DIANA melihat 6 (enam) orang laki-laki yakni para ABK sedang berenang mendekati daratan kemudian saksi DIANA dan adik laki-lakinya memasang tali di kayu dan saksi DIANA lempar tali kepada para ABK untuk menolong dengan menarik ke darat. Saat itu juga saksi DIANA melihat para ABK dalam kondisi basah dan penuh lumpur dengan membawa 1 (satu) slop rokok kemudian saksi DIANA mengajak para ABK untuk ke rumahnya karena merasa kasian selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi DIANA untuk mencari mobil untuk ke kota Merauke serta saksi DIANA juga membuat kopi dan makan untuk para ABK sambil menunggu jemputan dari saksi KORINTUS JUFREDONAL LAUN alias JUPRI yang sebelumnya saksi DIANA sudah menelpon untuk menjemput para ABK yang mengaku telah mengalami kecelakaan saat berlayar kapal yang ditumpangi mengalami bocor. Kemudian sekira pukul 17.30 WIT saksi JUPRI sampai di batas Kampung Ndalir karena mobil tidak bisa naik karena jembatan rusak dan saksi DIANA dengan menggunakan motor menuju jemputan di Kampung Ndalir sedangkan para ABK menyusul dari belakang sampai di jembatan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Ndalir lalu para ABK langsung naik ke mobil, selanjutnya saksi JUPRI dan saksi DIANA langsung mengantar para ABK ke Jalan Missi depan Kantor Dinas Pendidikan lalu saksi JUPRI dan saksi DIANA pergi meninggalkan terdakwa dan para ABK.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUEL RIYADI Alias ADI Alias EDI terhadap korban TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 352 / VER / 66 / 2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Ocstypiharto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan:

1. Ditemukan Jenazah yang sudah mengalami pembusukan.
2. Tampak Jenazah tanpa Kepala beserta Tengkorak Kepala.
3. Tampak pada daerah siku tangan kanan luka tidak beraturan.
4. Tampak luka tidak beraturan di daerah leher.
5. Tampak kaki kiri dan kaki kanan di ikat dengan tali berwarna Hitam.

Kesimpulan pemeriksaan:

Ditemukan Jenazah yang sudah membusuk tanpa kepala dan terdapat luka robek di siku dan luka tak beraturan di leher serta kedua kaki diikat, yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Gaitedi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah Terdakwa dan ABK kapal KMN Aru Jaya III yang lain dan yang menjadi Korban adalah Nahkodanya yang bernama Try Avtil Syaputra Arifin Syah;
 - Bahwa Saksi adalah adik dari pemilik Kapal KMN Aru Jaya III dan Saksi mengenal korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana manifest keberangkatan, KMN Aru Jaya III memiliki 8 kru, yaitu Nahkoda Try Avtil Syaputra Ariin Syah, Kkm Permana Dian Kusuma, Abk : Bayu Gumarang Sakti, Risky Kamal Masrury, Samsul Ari, Andre Candra Wijaya, Imanuel Riyadi (Terdakwa) dan Risky Wahyu Ramadhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi hanya mendapat informasi Kapal KMN Aru Jaya III berada di Pantai Onggaya, Distrik Naukenjerai pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WIT;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Juli 2024 saat mendengar informasi itu sekitar jam 09.00 WIT Saksi menggunakan motor berangkat dari merauke menuju ke Onggaya, sampai di Onggaya kami langsung turun di bevak dipinggir pantai, disana sudah ada Anggota Polsek Onggaya, karena air surut tidak bisa naik ke kapal, karena masyarakat berkata kalau air surut lumpur dalam sehingga tidak bisa ke kapal, kemudian setelah air naik sekitar jam 15.30 Wit, kami menggunakan perahu semang masyarakat menuju keatas kapal, pada saat tiba hanya anggota polsek naik dengan Anak Buah Kapal lain yang Saksi bawa dari merauke, karena Saksi tidak bisa naik keatas kapal, hanya anggota polsek yang ambil dokumentasi, dan anggota itu mengatakan kepada kapolsek dan kami disaat semang mendengar anggota yang foto itu berkata ada bercak darah di kamar nahkoda, kemudian kapal ditarik oleh kapal jaring yang ada disekitarnya tempat yang teduh dan kami naik ketas kapal, Saksi ikut naik ke atas kapal dan melihat dari luar pintu sebelah kiri kapal ke dalam arah kamar nahkoda ada bercak darah di jepitan aki dan kursi tempat duduk nahkoda. Setelah pemeriksaan pak kapolsek arahkan kapal dialihkan saja ke Merauke dan dilaporkan ke sat polairud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Nahkoda dengan ABK lainnya, karena yang merekrut ABK adalah Nahkoda (korban) sendiri;
- Bahwa awalnya Kapal KMN Aru Jaya III rencana berangkat dari pelabuhan Gudang Arang Merauke tanggal 24 Mei 2024, dengan memuat Jaring sekitar 100 Keping, solar sekitar 3,5 ton, Beras gula kopi, sayuran, dll untuk ukuran 2 bulan sampai 2,5 bulan lamanya operasi namun menurut salah satu ABK yaitu SAMSUL ARI mengatakan malam senin baru berangkat sehingga tanggal 25 Mei 2024 baru kapal olah Gerak ke laut, namun Samsul Ari tidak ikut karena tidak cocok dengan ABK lainnya dan turun di Kumbe;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa merampas nyawa korban, Saksi hanya melihat di atas kapal ada bercak darah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irawati Sartika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Samudera Arafura Nusantara sebagai petugas agen pengurusan kapal di darat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai agen adalah mengurus dokumen kapal, sebelum kapal berlayar melakukan pengurusan bpjs para ABK dan Nahkoda dengan menggunakan KTP, melakukan pengurusan Perjanjian Kerja laut ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Merauke;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama ABK KMN Aru Jaya III, sedangkan yang menjadi korban adalah Nahkoda KMN Aru Jaya III yang bernama Try Avtil Syaputra Arifin Syah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi hanya mengetahui dari grup agen ada informasi bahwa pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIT ditemukan KMN Aru Jaya III di Pantai Onggaya, sehingga kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Hendra yang merupakan pemilik KMN Aru Jaya III dan Saksi Hendra mengatakan akan segera ke KMN Aru Jaya III;
- Bahwa berdasarkan manifest data KMN Aru Jaya III membawa 8 kru, yaitu nahkoda Try Avtil Syaputra Arifin Syah, Kkm Permana Dian Kusuma, Abk : Bayu Gumarang Sakti, Risky Kamal Masrury, Samsul Ari, Andre Candra Wijaya, Imanuel Riyadi dan Risky Wahyu Ramadhan namun yang Saksi kenal hanyalah Nahkodanya;
- Bahwa yang melakukan perekrutan ABK adalah Nahkoda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan KMN Aru Jaya III mulai berlayar ke laut, Saksi hanya menyerahkan dokumen keberangkatan pada tanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Diana Basik Basik dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 14.30 WIT, di pinggiran Pantai Onggaya, Saksi melihat Terdakwa dan orang lain yang mengaku sebagai anak buah kapal dalam keadaan baju basah dengan penuh lumpur kemudian Saksi dan adik laki-laki memasang tali di kayu dan Saksi lempar tali kepada para buah kapal untuk menolong dengan menarik mereka ke darat;
- Bahwa setelah sampai di darat, Saksi mengajak Terdakwa dan ABK lain untuk beristirahat dan membersihkan diri di rumah Saksi, kemudian Terdakwa dan ABK tersebut bercerita bahwa kapal mereka bocor dan tenggelam, dan saat itu Saksi juga tidak curiga apapun, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar dicarikan tumpangan untuk ke Kota Merauke, sehingga Saksi menghubungi suami Saksi untuk membantu Terdakwa dan ABK untuk ke kota;
- Bahwa kemudian suami Saksi dari kota pergi ke ongngaya untuk menjemput Terdakwa dan ABK lainnya, kemudian sekitar jam 17.30 WIT suami Saksi sampai di batas kampung dalir, namun mobil tidak bisa naik karena jembatan rusak, sehingga Saksi dan ABK berjalan ke arah jembatan Kampung Dalir dan setelah itu langsung naik mobil menuju kota Merauke tepatnya di Jalan Missi;
- Bahwa Saksi tidak curiga sedikitpun kepada Terdakwa maupun ABK karena saat itu Terdakwa mengatakan kapalnya bocor dan karam, dan mereka berasal dari Probolinggo;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan ABK lain tidak ada yang emmbawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Korintus Jufredonal Laun dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Saksi yang mengantarkan Terdakwa ke Kota Merauke;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan maupun siapa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wit Saksi dihubungi istri Saksi yang mengatakan bahwa ada orang terdampar di Pantai Onggaya sebanyak enam orang dan mengatakan "TOLONG BISA JEMPUT MEREKA, SEWA MOBIL BERAPA?" dan Saksi sampaikan "ENAM ORANG TERSEBUT KALAU BISA MEMBAYAR SAYA, BISA OKE" dan Saksi tidak ada merasa curiga dengan mereka hanya perasaan kasihan setelah Saksi mengambil mobil Saksi langsung isi bensin dan lanjut perjalanan ke kampung ongngaya Saksi menempuh perjalanan sekitar satu jam lebih sampai di kampung dalir sekitar jam 16.20 wit namun Saksi tidak bisa sampai di kampung ongngaya karena jembatan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak selanjutnya Saksi telepon mertua dan bicara dengan bapak kalau bisa antar mereka ke kampung dalir karena mobil tidak bisa naik jembatan rusak akhirnya mereka di antar jalan menggunakan roda tiga sampai di kampung dalir Saksi langsung jalan ke dengan enam orang tersebut selama dalam perjalanan Saksi bertanya kenapa bisa sampai terdampar dan mereka bilang kapal bocor langsung tenggelam;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Abk lain bercerita bahwa mereka telah terdampar di lautan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak curiga sedikitpun kepada Terdakwa maupun ABK karena saat itu Terdakwa mengatakan kapalnya bocor dan karam, dan mereka berasal dari Probolinggo serta ada yang pernah transmigrasi di Muting;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan ABK lain meminta kepada Saksi agar diantar ke Jalan Missi depan Kantor Dinas Pendidikan dan setelah sampai di tujuan, Saksi meminta Terdakwa dan ABK untuk berfoto dan saat itu kami berfoto;
- Bahwa Terdakwa membayar Saksi Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya mengantar Terdakwa dan ABK ke Jalan Missi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan atas perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Nahkoda KMN Aru Jaya III yang bernama Try Avtil Syaputra Arifin Syah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIT di atas KMN Aru Jaya III GT 24 yang sedang berlayar di perairan Merauke;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa berangkat 8 (delapan) orang termasuk Korban yang merupakan Nahkoda KMN Aru Jaya III TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH, PERMANA DIAN KUSUMA (mekanik mesin), BAYU GUMMARANG (Anak buah Kapal), RIZQI KAMAL MASRURI (Anak buah Kapal), ANDRE CANDRA WIJAYA (Anak buah Kapal), IMANUEL RIYADI (Anak buah Kapal), RIKI WAHYU RAMADAN (Anak buah Kapal), dan SAMSUL ARY berangkat dari Pelabuhan Aru Gudang arang dengan menggunakan kapal jaring ikan KMN ARU JAYA III GT 24 berwarna Putih biru, dan setibanya di bagian Tengah laut Aru Terdakwa memasang jaring dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Terdakwa bersama ABK lain mengecek jaring yang Terdakwa bersama ABK lain pasang namun jaring tersebut terlilit/terkumpul sebanyak 6 (enam) pembatas bola, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain menarik jaring yang terlilit/terkumpul atas perintah korban, selama dua hari selanjutnya saat Terdakwa bersama ABK lain ingin memperbaiki di tengah laut namun tidak bisa kemudian Terdakwa bersama ABK lain berusaha berlabuh di Pal Putih, untuk memperbaiki jaring selama 4 (empat) hari, setelah selesai memperbaiki jaring Terdakwa bersama ABK lain tetap berlabuh di Pal Putih selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain Kembali berlayar ketengah laut dan dari kantor ARU memberitahukan agar kapal jaring ikan KMN ARU JAYA III GT 24 berwarna Putih biru berlabuh di Pelabuhan kumbe, selama 1 (satu) Minggu, dan kemudian Terdakwa bersama ABK lain diperintahkan agar berlayar kembali saat itulah saudara SAMSUL ARY turun dari kapal karena saudara Samsul ARY dengan Saudara RISKY sering bertengkar, sehingga saudara Samsul ARY tidak ikut berlayar lagi dan jumlah ABK menjadi enam orang di tambah satu dengan Nahkoda seluruhnya di atas kapal jaring ikan KMN ARU JAYA III GT 24 berwarna Putih biru berjumlah 7 (tujuh) orang, Terdakwa bersama ABK lain berangkat kira-kira sebelum lebaran Haji, saat Terdakwa bersama ABK lain tiba di pertengahan laut dan Terdakwa bersama ABK lain dapat informasi dari kantor ARU, untuk berlabuh kembali di pelabuhan kumbe karena ada Sweeping di laut, dan korban menginformasikan kepada Terdakwa bersama ABK lain, selanjutnya KMN Aru Jaya III berlabuh di Kumbe selama 14 (empat belas hari) kemudian setelah selesai lebaran haji ke dua Terdakwa bersama ABK lain diperintahkan korban Kembali berlayar di perbatasan antara perairan Indonesia dengan perairan Australia, dan semua anak buah kapal (ABK) memasang Jaring, keesokan harinya Terdakwa bersama ABK lain menarik jaring, namun hasil jaring tidak ada, kemudian saat Terdakwa bersama ABK lain memasang jaring Kembali, ternyata jaring yang dipasang terputus akibat terkena kipas baling-baling kapal, namun Terdakwa bersama ABK lain tidak menyadarinya. keesokan harinya ketika Terdakwa bersama ABK lain menarik jaring, ternyata setengah jaring hanyut, dan saat itulah Terdakwa bersama ABK lain berusaha mencari jaring yang hanyut selama setengah hari, setelah Terdakwa bersama ABK lain menemukan jaring ikan yang hanyut Terdakwa bersama ABK lain langsung mengangkat jaring tersebut ke atas kapal, dan saat itulah korban sebagai NAHKODA memarahi semua anak buah kapal dengan nada yang tidak baik, dengan mengatakan "GOBLOK, TAU KERJA TIDAK" dan saat itulah Terdakwa bersama ABK lain memperbaiki jaring hingga malam hari keesokan harinya setelah jaring dapat digunakan Terdakwa bersama ABK lain memasangnya

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dan Terdakwa bersama ABK lain diperintahkan memperbaiki jaring yang masih ada rusak/robek hingga malam hari, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama ABK lain menarik jaring yang Terdakwa bersama ABK lain pasang dan saat itu semua ABK meminta izin ke korban untuk istirahat, namun korban menjawab dengan marah sambil mengatakan "GOBLOK SAPI KALAU BUKAN SAYA YANG MEMPERBAIKI JARING DULUAN ABK TIDAK MAU BERGERAK" dan saat malam hari ABK diperintahkan untuk menurunkan jangkar hingga pagi hari, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain diperintahkan untuk memasang jaring Kembali, saat itulah ABK tidak nyaman karena kehabisan Rokok dan anak buah kapal meminta rokok kepada Korban, namun korban tidak mau memberikan dan mengatakan "TIDAK DIKASIH SIAPAPUN DAN TIDAK DILAUT" dan saat itulah Terdakwa bersama anak buah kapal lain kesal karena korban mengatakan hal tersebut sehingga kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak buah kapal yang lain "BAGAIMANA KITA MEMBUNUH TEKONG (nahkoda)" kemudian saudara DIAN dan BAYU MENGATAKAN "KITA TUSUK SAJA DENGAN MENGGUNAKAN PISAU" keesokan harinya ketika Terdakwa dan ABK memasang jaring, saudara DIAN mencuri rokok Korban sebanyak 1 slop, setelah saudara Dian mencuri rokoknya Korban kemudian dibagikan kepada semua ABK lain, setelah itu Terdakwa bersama ABK lain juga langsung menarik jaring dan Terdakwa bersama ABK lain berhasil mendapatkan ikan kakap cina sebanyak 3 (tiga) ekor setelah Terdakwa bersama ABK lain selesai menaikan jaring selanjutnya Korban menjalankan kapal untuk berpindah tempat untuk memasang jaring kembali kemudian Korban menyuruh ABK untuk menurunkan jangkar, setelah sore hari Terdakwa bersama ABK lain memasang jaring kembali, dan selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain di perintahkan lagi memperbaiki jaring, dan saat itulah Terdakwa mulai emosi dan sakit hati, sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WIT Terdakwa memanggil RIKI untuk kebawah dengan mengatakan "RIKI PANGGGIL TEMAN-TEMAN SEMUA TURUN KEBAWAH" dan RIKI menjawab "YA LEE" dan saat itulah ABK yang lain turun semua ke bawah bagian dapur kapal, dan Terdakwa bersama ABK lain berunding dan Terdakwa menyampaikan "AYO KITA MALAM INI ATAU HAMPIR PAGI KITA BUNUH TEKONG" kemudian anak buah kapal semua menjawab "HAMPIR PAGI SAJA" dan anak buah kapal semua beristirahat di kamar ABK, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar Pukul 02.30 Wit Terdakwa bangun dan langsung menyalakan kompor untuk memasak nasi, kemudian Terdakwa membangunkan DIAN yang posisinya satu tempat tidur dengan Terdakwa dan mengatakan "YAN BANGUN PANGGIL TEMAN-TEMAN TURUN SEMUA" dan saudara Dian

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "YA jadi" kemudian saudara DIAN naik ke atas dan memanggil anak buah kapal untuk turun, setelah anak buah kapal berkumpul di dapur, kemudian saudara bayu bertanya kepada saya "JADI NI LEE" kemudian Terdakwa menjawab "YA" dan saat itulah saudara DIAN mengambil pisau dengan gagang berwarna Kuning pisau baru, dari kamar KKM, kemudian BAYU bertanya "BETUL INI AKAN TERJADI" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya" kemudian saudara RIKI mengambil sarung tangan dari kamar KKM dan langsung membagikan kepada Terdakwa dan anak buah kapal lainnya, Kemudian BAYU bertanya kepada Terdakwa "PISAU DIMANA " dan Terdakwa menjawab "ADA DI KAMAR" Kemudian Bayu mengambil sebilah pisau dari kamar KKM sebanyak 4(empat) pisau dan membagikan kepada RIKI dengan gagang berwarna kuning, RIQKI dengan gagang berwarna Hijau , ANDRE dengan gagang berwarna hijau dan BAYU MEMEGANG SATU dengan gagang berwarna kuning, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dapur yang gagangnya berwarna hijau, kemudian Terdakwa mengarahkan anak buah kapal sebelah kanan tiga orang yaitu, BAYU, RIKI dan DIAN kemudian sebelah kiri Terdakwa, ANDRE, dan RIKI, kemudian Terdakwa bersama ABK lain sepakat setelah di depan pintu Terdakwa bersama ABK lain sama-sama masuk, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain naik dan setelah Terdakwa bersama ABK lain di depan pintu, Terdakwa dari pintu sebelah kiri langsung membuka pintu sebelah kiri dan masuk terlebih dahulu dan langsung menikam dengan menggunakan sebilah pisau di bagian leher belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga, yang saat itu korban dalam keadaan tidur dengan posisi menyamping, setelah Terdakwa tikam korban sebanyak satu kali, korban kaget dan terbangun kemudian berteriak "ALLAHU AKBAR" dan korban langsung Terdakwa dorong keluar melewati pintu sebelah kanan selanjutnya saudara BAYU langsung menyambut dan langsung menikam korban dibagian leher belakang kanan sebanyak satu kali, kemudian di sambut saudara RIKI menikam di di bagian leher belakang bagian Tengah sebanyak satu kali selanjutnya saudara DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban, dan saat itulah korban terjatuh dan tebaring/terlentang dan Terdakwa melihat korban tidak bernapas lagi, kemudian Terdakwa bersama ABK lain sepakat membuang jenazah ke laut, kemudian saudara DIAN BERTERIAK kepada ANDRE "AMBIL TALI WARNA HITAM DI DALAM DRUM DEKAT DAPUR" Kemudian dian mengikat korban di bagian kaki bawah, saat saudara DIAN Mengikat korban, saudara ANDRE mengajak saya mengisi batu jaring dalam karung, yang Terdakwa ambil dekat pintu kamar KKM, setelah Terdakwa bersama ABK lain mengisi batu Jaring selanjutnya saudara ANDRE mengikat karung yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi batu jaring dengan menggunakan tali yang mengikat kaki korban, kemudian Saudara dian mengatakan “AYO KITA LEMPAR KEBURU TERANG” dan saat itu semua anak buah kapal bersama-sama membuang korban di laut lewat sebelah kanan kapal, kemudian saudara bayu membersihkan darah dengan menggunakan kain lap, kemudian saudara RISKI mengambil ceret berisikan Air sabun yang diambil dari belakang dapur, kemudian Saudara Dian dan saudara Bayu pergi menghidupkan mesin kemudian Terdakwa bersama ABK lain jalan menuju ke darat, saat di perjalanan saudara DIAN dan BAYU bertanya kepada Terdakwa “kita berlabuh dimana” dan Terdakwa menyampaikan kita berlabuh di Pal putih, namun saudara Dian membuka Satelit untuk mengecek darat terdekat, setelah dilakukan pengecekan ternyata daratan yang terdekat bagian Onggaya, selanjutnya saudara BAYU menuju ONGGAYA, sesampainya di tepi Pantai onggaya saudara RIKI menurunkan jangkar Kemudian Terdakwa menggunakan rompi pelampung yang berwarna orange, kemudian ANDRE menggunakan rompi pelampung dua sekaligus karena saudara ANDRE tidak bisa berenang dan badannya gemuk, DIAN menggunakan ROMPI PELAMPUNG yang berwarna orage, BAYU menggunakan ROMPI PELAMPUNG yang berwarna orage dan pelampung bulat, dan saudara RIKI Tidak menggunakan pelampung, kemudian yang turun terlebih dahulu adalah untuk mengecek kedalaman air ternyata air sebatas pinggang, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain bersama-sama lompat kedalam sugai, dan Terdakwa bersama ABK lain berenang kurang lebih 4 Jam hingga sampai di darat, setelah sampai di darat Terdakwa bersama ABK lain ketemu warga kampung Onggaya, kemudian Terdakwa bersama ABK lain di ajak kerumahnya , kemudian Terdakwa mencari mobil untuk mengantarkan Terdakwa bersama ABK lain ke kota, namun mobil dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa minta tolong untuk dicarikan mobil, dan warga tersebut menelepon anak mantunya untuk menjemput Terdakwa bersama ABK lain, saat sore mobil datang namun tidak bisa masuk ke Onggaya karena jalannya jelek dan hanya bisa sampai di jembatan Dalir, kemudian Terdakwa bersama ABK lain pergi ke jembatan Dalir diantar dengan menggunakan motor tiga roda, kemudian setelah sampai di jembatan Dalir Terdakwa bersama ABK lain naik mobil dan sesampainya Terdakwa bersama ABK lain di kota menuju ke Jalan Missi kemudian saudara DIAN meminjam HP saudara Andre, dan menghubungi temanya untuk menjualkan gelembung sejumlah 40 Lembar kemudian temannya datang, setelah datang temannya BAYU, membawa Gelembung untuk di jual, dan hasil penjualan Rp 74.000.000 (tujuh puluh empat Juta Rupiah) kemudian teman saudara dian menelepon yang menjualkan gelembung dan mengatakan malam ini ada uang cash sebanyak Rp 10.000.000,

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



kemudian akhirnya diserahkan uang Sebanyak Rp 10.000.000, kemudian Dian menyampaikan kepada temannya carikan mobil hailux untuk naik ke boven digoel dengan menyewa dengan biaya Rp 3.000.000, pada tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 wit mobil tiba di bampel sehingga Terdakwa bersama ABK lain semua anak buah kapal naik ke dalam mobil tujuan ke boven digoel, sesampainya di trans bupul simpang simpati Terdakwa bersama ABK lain beristirahat, sekitar jam 06.00 Wit Terdakwa bersama ABK lain melanjutkan perjalanan dan Terdakwa bersama ABK lain tiba di Boven Digoel sekitar 08.15 Wit, dan Terdakwa bersama ABK lain langsung pergi ke toko pakaian untuk membeli pakaian ganti, selanjutnya pergi ke bank BNI untuk menarik uang lewat ATM Dian dan Adre sebanyak Rp 64.000.000, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain menuju Bandara Boven Digoel, untuk membeli tiket pesawat tujuan Jayapura untuk 5 (lima) orang kemudian ANDRE, DIAN, BAYU, RISKI dan RIKI, masuk ke ruang tunggu dan saat itu Terdakwa langsung meninggalkan mereka, kemudian Terdakwa naik angkot tujuan km 03 ke rumah teman Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa menumpang tiga hari, kemudian teman Terdakwa menawarkan Terdakwa untuk kerja bangunan, saat kerja dua hari diberhentikan, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman, dimana rumah Pak sabar penanam sayuran, sehingga Terdakwa diantar ke rumah pak sabar, sesampainya di rumah pak sabar Terdakwa menceritakan semuanya, kemudian pak sabar menyuruh Terdakwa bermalam di rumahnya, dua malam kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Bayu Gumarang, Riki Wahyu Ramadan dan Perdana Dian Kusuma;
- Bahwa Terdakwa, Bayu Gumarang, Riki Wahyu Ramadan dan Perdana Dian Kusuma melakukan perbuatan tersebut menggunakan pisau yang berada di KMN Aru Jaya III;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau ke arah bagian leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, BAYU GUMARANG alias BAYU menikam korban di bagian leher belakang kanan sebanyak satu kali, RIKI WAHYU RAMADAN alias RIKI menikam di bagian leher belakang bagian tengah sebanyak satu kali dan PERDANA DIAN KUSUMA alias DIAN saudara DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan ABK lain melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa membuang mayat Korban ke laut dengan terlebih dahulu diikat dan dimasukkan ke dalam karung yang diisi batu;
- Bahwa masing-masing peran Terdakwa dan ABK lain adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa;
 - Merencanakan pembunuhan;
 - Mengajak para pelaku melakukan pembunuhan;
 - Membuka pintu sebelah kiri dan masuk terlebih dahulu dan langsung menikam sebilah pisau di bagian leher belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga;
 - Mendorong korban keluar melewati pintu sebelah kanan;
 - mengisi batu jaring dalam karung;
 2. BAYU GUMMARANG alias BAYU
 - Membuka pintu sebelah kanan saat korban didorong Terdakwa selanjutnya setelah korban keluar pintu sebelah kanan Terdakwa, BAYU langsung menikam korban di bagian leher belakang kanan sebanyak satu kali;
 - melempar korban ke dalam laut;
 3. RIKI WAHYU RAMADAN alias RIKI
 - RIKI menikam di bagian leher belakang bagian Tengah sebanyak satu kali;
 - melempar korban ke dalam laut;
 4. PERDANA DIAN KUSUMA
 - saudara DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban, dan saat itulah korban terjatuh dan tebaring/terlentang.
 - saudara DIAN Mengikat kaki korban dengan menggunakan tali berwarna hitam
 - melempar korban kedalam laut
 5. RISQI KAMAL MASRURI.
 - melempar Korban kedalam Laut.
 - Membersihkan darah yang tercecer di dalam kapal
 6. ANDRE CANDRA WIJAYA alias ANDRE
 - mengisi batu jaring dalam karung;
 - mengikat karung yang berisi batu jaring dengan menggunakan tali yang mengikat kaki korban, kemudian melempar korban ke dalam laut;
 - mengambil tali dari dapur di dalam drum.
 - Membawa gelembung dari kapal.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Korban tidak memperlakukan Terdakwa dan ABK lain secara manusiawi, Korban seringkali memarahi Terdakwa serta ABK lain dengan caci maki seperti "GOBLOK,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINATANG, TIDAK TAU KERJA , TIDAK PUNYA OTAK SETIAP HARI KERJA” memaksa Terdakwa dan ABK lain bekerja tanpa istirahat yang cukup, kemudian Korban juga pernah menolak ketika Terdakwa dan ABK lain meminta rokok serta mengancam akan menjual Terdakwa di tengah laut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 352/VER/66/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Ocstypiharto;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/444/RSUD/MRK/2024 tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kain berwarna hitam dengan bercak darah pada kain.
2. 1 (satu) buah cerek air aluminium.
3. 1 (satu) utas tali berwarna hitam dengan panjang 14 meter.
4. 1 (satu) utas tali berwarna hitam dengan panjang 4 meter.
5. 1 (satu) buah karung berukuran 50 kg dengan warna putih dengan garis merah dan hijau.
6. 5 (lima) buah life jacket berwarna orange.
7. 1 (satu) buah ring life buoy berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Permana Dian Kusuma, Bayu Gummarang, Rizqi Kamal Masruri, Andre Candra Wijaya dan Riki Wahyu Ramadan Alias Riki melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban yang bernama Try Avtil Syaputra Arifin Syah pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 03.30 Wit di atas kapal KMN ARU JAYA III GT 24 yang sedang berlayar di perairan Merauke;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa berangkat 8 (delapan) orang termasuk Korban yang merupakan Nahkoda KMN Aru Jaya III TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH, PERMANA DIAN KUSUMA (mekanik mesin), BAYU GUMMARANG (Anak buah



Kapal), RIZQI KAMAL MASRURI (Anak buah Kapal), ANDRE CANDRA WIJAYA (Anak buah Kapal), IMANUEL RIYADI (Anak buah Kapal), RIKI WAHYU RAMADAN (Anak buah Kapal), dan SAMSUL ARY berangkat dari Pelabuhan Aru Gudang arang dengan menggunakan kapal jaring ikan KMN ARU JAYA III GT 24 berwarna Putih biru, dan setibanya di bagian Tengah laut Aru Terdakwa memasang jaring dan keesokan harinya Terdakwa bersama ABK lain mengecek jaring yang Terdakwa bersama ABK lain pasang namun jaring tersebut terlilit/terkumpul sebanyak 6 (enam) pembatas bola, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain menarik jaring yang terlilit/terkumpul atas perintah korban, selama dua hari selanjutnya saat Terdakwa bersama ABK lain ingin memperbaiki di tengah laut namun tidak bisa kemudian Terdakwa bersama ABK lain berusaha berlabuh di Pal Putih, untuk memperbaiki jaring selama 4 (empat) hari, setelah selesai memperbaiki jaring Terdakwa bersama ABK lain tetap berlabuh di Pal Putih selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain Kembali berlayar ketengah laut dan dari kantor ARU memberitahukan agar kapal jaring ikan KMN ARU JAYA III GT 24 berwarna Putih biru berlabuh di Pelabuhan kumbe, selama 1 (satu) Minggu;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama ABK lain diperintahkan agar berlayar kembali namun saudara SAMSUL ARY turun dari kapal karena saudara Samsul ARY dengan Saudara RISKY sering bertengkar, sehingga saudara Samsul ARY tidak ikut berlayar lagi dan jumlah ABK menjadi enam orang di tambah satu dengan Nahkoda seluruhnya di atas kapal jaring ikan KMN ARU JAYA III GT 24 berwarna Putih biru berjumlah 7 (tujuh) orang, Terdakwa bersama ABK lain berangkat kira-kira sebelum lebaran Haji, saat Terdakwa bersama ABK lain tiba di pertengahan laut dan Terdakwa bersama ABK lain dapat informasi dari kantor ARU, untuk berlabuh kembali di pelabuhan kumbe karena ada Sweeping di laut, dan korban menginformasikan kepada Terdakwa bersama ABK lain, selanjutnya KMN Aru Jaya III berlabuh di Kumbe selama 14 (empat belas hari) kemudian setelah selesai lebaran haji ke dua Terdakwa bersama ABK lain diperintahkan korban Kembali berlayar di perbatasan antara perairan Indonesia dengan perairan Australia, dan semua anak buah kapal (ABK) memasang Jaring, keesokan harinya Terdakwa bersama ABK lain menarik jaring, namun hasil jaring tidak ada, kemudian saat Terdakwa bersama ABK lain memasang jaring Kembali, ternyata jaring yang dipasang terputus akibat terkena kipas baling-baling kapal, namun Terdakwa bersama ABK lain tidak menyadarinya. keesokan harinya ketika Terdakwa bersama ABK lain menarik jaring, ternyata setengah jaring hanyut, dan saat itulah Terdakwa bersama ABK lain berusaha mencari jaring yang hanyut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama setengah hari, setelah Terdakwa bersama ABK lain menemukan jaring ikan yang hanyut Terdakwa bersama ABK lain langsung mengangkat jaring tersebut ke atas kapal, dan saat itulah korban sebagai NAHKODA memarahi semua anak buah kapal dengan nada yang tidak baik, dengan mengatakan "GOBLOK, TAU KERJA TIDAK" dan saat itulah Terdakwa bersama ABK lain memperbaiki jaring hingga malam hari keesokan harinya setelah jaring dapat digunakan Terdakwa bersama ABK lain memasangnya kembali dan Terdakwa bersama ABK lain diperintahkan memperbaiki jaring yang masih ada rusak/robek hingga malam hari;

- Bahwa benar kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama ABK lain menarik jaring yang Terdakwa bersama ABK lain pasang dan saat itu semua ABK meminta izin ke korban untuk istirahat, namun korban menjawab dengan marah sambil mengatakan "GOBLOK SAPI KALAU BUKAN SAYA YANG MEMPERBAIKI JARING DULUAN ABK TIDAK MAU BERGERAK" dan saat malam hari ABK diperintahkan untuk menurunkan jangkar hingga pagi hari, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain diperintahkan untuk memasang jaring Kembali, saat itulah ABK tidak nyaman karena kehabisan Rokok dan anak buah kapal meminta rokok kepada Korban, namun korban tidak mau memberikan dan mengatakan "TIDAK DIKASIH SIAPAPUN DAN TIDAK DILAUT" dan saat itulah Terdakwa bersama anak buah kapal lain kesal karena korban mengatakan hal tersebut sehingga kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak buah kapal yang lain "BAGAIMANA KITA MEMBUNUH TEKONG (nahkoda)" kemudian saudara DIAN dan BAYU MENGATAKAN "KITA TUSUK SAJA DENGAN MENGGUNAKAN PISAU" keesokan harinya ketika Terdakwa dan ABK memasang jaring, saudara DIAN mencuri rokok Korban sebanyak 1 slop, setelah saudara Dian mencuri rokoknya Korban kemudian dibagikan kepada semua ABK lain, setelah itu Terdakwa bersama ABK lain juga langsung menarik jaring dan Terdakwa bersama ABK lain berhasil mendapatkan ikan kakap cina sebanyak 3 (tiga) ekor setelah Terdakwa bersama ABK lain selesai menaikan jaring selanjutnya Korban menjalankan kapal untuk berpindah tempat untuk memasang jaring kembali kemudian Korban menyuruh ABK untuk menurunkan jangkar, setelah sore hari Terdakwa bersama ABK lain memasang jaring kembali, dan selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain di perintahkan lagi memperbaiki jaring, dan saat itulah Terdakwa mulai emosi dan sakit hati;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WIT Terdakwa memanggil RIKI untuk kebawah dengan mengatakan "RIKI PANGGGIL TEMAN-TEMAN SEMUA TURUN KEBAWAH" dan RIKI menjawab "YA LEE" dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itulah ABK yang lain turun semua ke bawah bagian dapur kapal, dan Terdakwa bersama ABK lain berunding dan Terdakwa menyampaikan "AYO KITA MALAM INI ATAU HAMPIR PAGI KITA BUNUH TEKONG" kemudian anak buah kapal semua menjawab "HAMPIR PAGI SAJA" dan anak buah kapal semua beristirahat di kamar ABK;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar Pukul 02.30 Wit Terdakwa bangun dan langsung menyalakan kompor untuk memasak nasi, kemudian Terdakwa membangunkan DIAN yang posisinya satu tempat tidur dengan Terdakwa dan mengatakan "YAN BANGUN PANGGIL TEMAN-TEMAN TURUN SEMUA" dan saudara Dian mengatakan "YA jadi" kemudian saudara DIAN naik ke atas dan memanggil anak buah kapal untuk turun, setelah anak buah kapal berkumpul di dapur, kemudian saudara bayu bertanya kepada saya "JADI NI LEE" kemudian Terdakwa menjawab "YA" dan saat itulah saudara DIAN mengambil pisau dengan gagang berwarna Kuning pisau baru, dari kamar KKM, kemudian BAYU bertanya "BETUL INI AKAN TERJADI" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya" kemudian saudara RIKI mengambil sarung tangan dari kamar KKM dan langsung membagikan kepada Terdakwa dan anak buah kapal lainnya, Kemudian BAYU bertanya kepada Terdakwa "PISAU DIMANA " dan Terdakwa menjawab "ADA DI KAMAR" Kemudian Bayu mengambil sebilah pisau dari kamar KKM sebanyak 4(empat) pisau dan membagikan kepada RIKI dengan gagang berwarna kuning, RIQKI dengan gagang berwarna Hijau, ANDRE dengan gagang berwarna hijau dan BAYU MEMEGANG SATU dengan gagang berwarna kuning, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dapur yang gagangnya berwarna hijau, kemudian Terdakwa mengarahkan anak buah kapal sebelah kanan tiga orang yaitu, BAYU, RIKI dan DIAN kemudian sebelah kiri Terdakwa, ANDRE, dan RIKI, kemudian Terdakwa bersama ABK lain sepakat setelah di depan pintu Terdakwa bersama ABK lain sama-sama masuk, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain naik dan setelah Terdakwa bersama ABK lain di depan pintu, Terdakwa dari pintu sebelah kiri langsung membuka pintu sebelah kiri dan masuk terlebih dahulu dan langsung menikam dengan menggunakan sebilah pisau di bagian leher belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga, yang saat itu korban dalam keadaan tidur dengan posisi menyamping, setelah Terdakwa tikam korban sebanyak satu kali, korban kaget dan terbangun kemudian berteriak "ALLAHU AKBAR" dan korban langsung Terdakwa dorong keluar melewati pintu sebelah kanan selanjutnya saudara BAYU langsung menyambut dan langsung menikam korban dibagian leher belakang kanan sebanyak satu kali, kemudian di sambut saudara RIKI menikam di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher belakang bagian Tengah sebanyak satu kali selanjutnya saudara DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban, dan saat itulah korban terjatuh dan tebaring/terlentang dan Terdakwa melihat korban tidak bernapas lagi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama ABK lain sepakat membuang jenazah ke laut, kemudian saudara DIAN BERTERIAK kepada ANDRE "AMBIL TALI WARNA HITAM DI DALAM DRUM DEKAT DAPUR" Kemudian dian mengikat korban di bagian kaki bawah, saat saudara DIAN Mengikat korban, saudara ANDRE mengajak saya mengisi batu jaring dalam karung, yang Terdakwa ambil dekat pintu kamar KKM, setelah Terdakwa bersama ABK lain mengisi batu Jaring selanjutnya saudara ANDRE mengikat karung yang berisi batu jaring dengan menggunakan tali yang mengikat kaki korban, kemudian Saudara dian mengatakan "AYO KITA LEMPAR KEBURU TERANG" dan saat itu semua anak buah kapal bersama-sama membuang korban di laut lewat sebelah kanan kapal, kemudian saudara bayu membersihkan darah dengan menggukan kain lap, kemudian saudara RISKI mengambil ceret berisikan Air sabun yang diambil dari belakang dapur, kemudian Saudara Dian dan saudara Bayu pergi menghidupkan mesin kemudian Terdakwa bersama ABK lain jalan menuju ke darat, saat di perjalan saudara DIAN dan BAYU bertanya kepada Terdakwa "kita berlabuh dimana" dan Terdakwa menyampaikan kita berlabu di Pal putih, namun saudara Dian membuka Satelit untuk mengecek darat terdekat, setelah dilakukan pengecekan ternyata daratan yang terdekat bagian Onggaya, selanjutnya saudara BAYU menuju ONGGAYA, sesampainya di tepi Pantai onggaya saudara RIKI menurunkan jangkar Kemudian Terdakwa menggunakan rompi pelampung yang berwarna orange, kemudian ANDRE menggunakan rompi pelampung dua sekaligus karena saudara ANDRE tidak bisa berenang dan badannya gemuk, DIAN menggunakan ROMPI PELAMPUNG yang berwarna orage, BAYU menggunakan ROMPI PELAMPUNG yang berwarna orage dan pelampung bulat, dan saudara RIKI Tidak menggukan pelampung, kemudian yang turun terlebih dahulu adalah untuk mengecek kedalaman air ternyata air sebatas pinggang, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain bersama-sama lompat kedalam sugai, dan Terdakwa bersama ABK lain berenang kurang lebih 4 Jam hingga sampai di darat;

- Bahwa benar setelah sampai di darat Terdakwa bersama ABK lain bertemu dengan Saksi Diana Basik Basik yang merupakan warga kampung Onggaya, kemudian Terdakwa bersama ABK lain diajak ke rumah Saksi Diana Basik Basik untuk istirahat dan membersihkan diri, kemudian Terdakwa mencari mobil untuk

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Terdakwa bersama ABK lain ke kota, namun mobil dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa minta tolong untuk dicarikan mobil, sehingga Diana Basik Basik tersebut menelepon Saksi Korintus Jufredonal Laun untuk menjemput Terdakwa bersama ABK lain, saat sore mobil datang namun tidak bisa masuk ke Onggaya karena jalannya jelek dan hanya bisa sampai di jembatan Dalir, kemudian Terdakwa bersama ABK lain pergi ke jembatan Dalir diantar dengan menggunakan motor tiga roda, kemudian setelah sampai di jembatan Dalir Terdakwa bersama ABK lain naik mobil dan sesampainya Terdakwa bersama ABK lain di kota menuju ke Jalan Missi kemudian saudara DIAN meminjam HP saudara Andre, dan menghubungi temanya untuk menjualkan gelembung sejumlah 40 Lembar kemudian temannya datang, setelah datang temannya BAYU, membawa Gelembung untuk di jual, dan hasil penjualan Rp 74.000.000 (tujuh puluh empat Juta Rupiah) kemudian teman saudara dian menelepon yang menjualkan gelembung dan mengatakan malam ini ada uang cash sebanyak Rp 10.000.000, kemudian akhirnya diserahkan uang Sebanyak Rp 10.000.000, kemudian Dian menyampaikan kepada temannya carikan mobil hailux untuk naik ke boven digoel dengan menyewa dengan biaya Rp 3.000.000, pada tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 wit mobil tiba di bampel sehingga Terdakwa bersama ABK lain semua anak buah kapal naik ke dalam mobil tujuan ke boven digoel, sesampainya di trans bupul simpang simpati Terdakwa bersama ABK lain beristirahat, sekitar jam 06.00 Wit Terdakwa bersama ABK lain melanjutkan perjalanan dan Terdakwa bersama ABK lain tiba di Boven Digoel sekitar 08.15 Wit, dan Terdakwa bersama ABK lain langsung pergi ke toko pakaian untuk membeli pakaian ganti, selanjutnya pergi ke bank BNI untuk menarik uang lewat ATM Dian dan Adre sebanyak Rp 64.000.000, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain menuju Bandara Boven Digoel, untuk membeli tiket pesawat tujuan Jayapura untuk 5 (lima) orang kemudian ANDRE, DIAN, BAYU, RISKI dan RIKI, masuk ke ruang tunggu dan saat itu Terdakwa langsung meninggalkan mereka, kemudian Terdakwa naik angkot tujuan km 03 ke rumah teman Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa menumpang tiga hari, kemudian teman Terdakwa menawari Terdakwa untuk kerja bangunan, saat kerja dua hari diberhentikan, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman, dimana rumah Pak sabar penanam sayuran, sehingga Terdakwa diantar ke rumah pak sabar, sesampainya di rumah pak sabar Terdakwa menceritakan semuanya, kemudian pak sabar menyuruh Terdakwa bermalam di rumahnya, dua malam kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Bayu Gumarang, Riki Wahyu Ramadan dan Perdana Dian Kusuma;
- Bahwa benar Terdakwa, Bayu Gumarang, Riki Wahyu Ramadan dan Perdana Dian Kusuma melakukan perbuatan tersebut menggunakan pisau yang berada di KMN Aru Jaya III;
- Bahwa benar Terdakwa menusukkan pisau ke arah bagian leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, BAYU GUMARANG alias BAYU menikam korban di bagian leher belakang kanan sebanyak satu kali, RIKI WAHYU RAMADAN alias RIKI menikam di bagian leher belakang bagian tengah sebanyak satu kali dan PERDANA DIAN KUSUMA alias DIAN saudara DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan ABK lain melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa membuang mayat Korban ke laut dengan terlebih dahulu diikat dan dimasukkan ke dalam karung yang diisi batu;
- Bahwa masing-masing peran Tnar erdakwa dan ABK lain adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa;

- Merencanakan pembunuhan;
- Mengajak para pelaku melakukan pembunuhan;
- Membuka pintu sebelah kiri dan masuk terlebih dahulu dan langsung menikam sebilah pisau di bagian leher belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga;
- Mendorong korban keluar melewati pintu sebelah kanan;
- mengisi batu jaring dalam karung;

2. BAYU GUMMARANG alias BAYU

- Membuka pintu sebelah kanan saat korban didorong Terdakwa selanjutnya setelah korban keluar pintu sebelah kanan Terdakwa, BAYU langsung menikam korban di bagian leher belakang kanan sebanyak satu kali;
- melempar korban ke dalam laut;

3. RIKI WAHYU RAMADAN alias RIKI

- RIKI menikam di bagian leher belakang bagian Tengah sebanyak satu kali;
- melempar korban ke dalam laut;

4. PERDANA DIAN KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban, dan saat itulah korban terjatuh dan tebaring/terlentang.

- saudara DIAN Mengikat kaki korban dengan menggunakan tali berwarna hitam

- melempar korban kedalam laut

5. RISQI KAMAL MASRURI.

- melempar Korban kedalam Laut.

- Membersihkan darah yang tercecer di dalam kapal

6. ANDRE CANDRA WIJAYA alias ANDRE

- mengisi batu jaring dalam karung;

- mengikat karung yang berisi batu jaring dengan menggunakan tali yang mengikat kaki korban, kemudian melempar korban ke dalam laut;

- mengambil tali dari dapur di dalam drum.

- Membawa gelembung dari kapal.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Korban tidak memperlakukan Terdakwa dan ABK lain secara manusiawi, Korban seringkali memarahi Terdakwa serta ABK lain dengan caci maki seperti "GOBLOK, BINATANG, TIDAK TAU KERJA , TIDAK PUNYA OTAK SETIAP HARI KERJA" memaksa Terdakwa dan ABK lain bekerja tanpa istirahat yang cukup, kemudian Korban juga pernah menolak ketika Terdakwa dan ABK lain meminta rokok serta mengancam akan menjual Terdakwa di tengah laut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 352 / VER / 66 / 2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Ocstypiharto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan:

1. Ditemukan Jenazah yang sudah mengalami pembusukan.
2. Tampak Jenazah tanpa Kepala beserta Tengkorak Kepala.
3. Tampak pada daerah siku tangan kanan luka tidak beraturan.
4. Tampak luka tidak beraturan di daerah leher.
5. Tampak kaki kiri dan kaki kanan di ikat dengan tali berwarna Hitam.

Kesimpulan pemeriksaan:

Ditemukan Jenazah yang sudah membusuk tanpa kepala dan terdapat luka robek di siku dan luka tak beraturan di leher serta kedua kaki diikat, yang diakibatkan kekerasan benda tajam

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/444/RSUD/MRK/2024 tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Imanuel Riyadi als Adi als Edi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Wellen en Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten).

Menimbang, bahwa doktrin "dengan sengaja" atau (*dolus*) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)
yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)
yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling.gedraging*) yang mana untuk

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, “Merampas Nyawa Orang Lain” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturnya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3(tiga);

Ad.3 Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “direncanakan terlebih dahulu” adalah kondisi pada saat pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir dan memastikan niatnya untuk menerapkan atau melakukan suatu perbuatan dan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa sejak hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa bersama-sama dengan ABK lain yang sudah jengkel dan emosi kepada Korban berkumpul di dapur kapal dimana Terdakwa saat itu mengajak ABK lain untuk membunuh Tekong (Korban) dan disepakati bahwa akan membunuh korban di waktu hampir pagi, sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar 02.30 WIT Terdakwa membangunkan para ABK untuk melaksanakan pembunuhan tersebut dan memerintahkan para ABK yang berada di atas kapal untuk menyiapkan alat berupa pisau yang berada di kamar mesin, setelah masing-masing membawa pisau Terdakwa dan ABK lain melancarkan aksinya dan menikam Korban hingga tewas dan membuang mayat korban ke laut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim berpendapat terdapat jeda waktu antara pertemuan Terdakwa dan ABK yang dilakukan di dapur kapal dengan tujuan membunuh korban dengan pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa Korban di kamarnya dengan menggunakan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, jeda waktu sebagaimana tersebut di atas dapat digunakan Terdakwa dan ABK lain untuk berpikir dan untuk membatalkan niatnya atau memastikan niatnya untuk membunuh Korban, namun oleh Terdakwa tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain, namun secara umum diketahui menghilangkan jiwa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa (kematian) seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” merupakan akibat yang harus terjadi dengan terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan kasualitas antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui awalnya Terdakwa dan ABK yang sudah jengkel dan emosi dengan kelakuan Korban yang sering memarahi dan mencaci maki Terdakwa serta ABK lain dan memerintahkan bekerja tanpa istirahat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WIT Terdakwa memanggil RIKI untuk kebawah dengan mengatakan “RIKI PANGGGIL TEMAN-TEMAN SEMUA TURUN KEBAWAH” dan RIKI menjawab “YA LEE” dan saat itulah ABK yang lain turun semua ke bawah bagian dapur kapal, dan Terdakwa bersama ABK lain berunding dan Terdakwa menyampaikan “AYO KITA MALAM INI ATAU HAMPIR PAGI KITA BUNUH TEKONG” kemudian anak buah kapal semua menjawab “HAMPIR PAGI SAJA” dan anak buah kapal semua beristirahat di kamar ABK;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar Pukul 02.30 Wit Terdakwa bangun dan langsung menyalakan kompor untuk memasak nasi, kemudian Terdakwa membangunkan DIAN yang posisinya satu tempat tidur dengan Terdakwa dan mengatakan “YAN BANGUN PANGGIL TEMAN-TEMAN TURUN SEMUA” dan saudara Dian mengatakan “YA jadi” kemudian saudara DIAN naik ke atas dan memanggil anak buah kapal untuk turun, setelah anak buah kapal berkumpul di dapur, kemudian saudara bayu bertanya kepada saya “JADI NI LEE” kemudian Terdakwa menjawab “YA” dan saat itulah saudara DIAN mengambil pisau dengan gagang berwarna Kuning pisau baru, dari kamar KKM, kemudian BAYU bertanya “BETUL INI AKAN TERJADI” Kemudian Terdakwa menjawab “Ya” kemudian saudara RIKI mengambil sarung tangan dari kamar KKM dan langsung membagikan kepada Terdakwa dan anak buah kapal lainnya, Kemudian BAYU bertanya kepada Terdakwa “PISAU DIMANA “ dan Terdakwa menjawab “ADA DI KAMAR” Kemudian Bayu mengambil sebilah pisau dari kamar KKM sebanyak 4(empat) pisau dan membagikan kepada RIKI dengan gagang berwarna kuning, RIQKI dengan gagang berwarna Hijau, ANDRE dengan gagang berwarna hijau dan BAYU MEMEGANG SATU dengan gagang berwarna kuning,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dapur yang gagangnya berwarna hijau, kemudian Terdakwa mengarahkan anak buah kapal sebelah kanan tiga orang yaitu, BAYU, RIKI dan DIAN kemudian sebelah kiri Terdakwa, ANDRE, dan RIKI, kemudian Terdakwa bersama ABK lain sepakat setelah di depan pintu Terdakwa bersama ABK lain sama-sama masuk, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain naik dan setelah Terdakwa bersama ABK lain di depan pintu, Terdakwa dari pintu sebelah kiri langsung membuka pintu sebelah kiri dan masuk terlebih dahulu dan langsung menikam dengan menggunakan sebilah pisau di bagian leher belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga, yang saat itu korban dalam keadaan tidur dengan posisi menyamping, setelah Terdakwa tikam korban sebanyak satu kali, korban kaget dan terbangun kemudian berteriak "ALLAHU AKBAR" dan korban langsung Terdakwa dorong keluar melewati pintu sebelah kanan selanjutnya saudara BAYU langsung menyambut dan langsung menikam korban dibagian leher belakang kanan sebanyak satu kali, kemudian di sambut saudara RIKI menikam di bagian leher belakang bagian Tengah sebanyak satu kali selanjutnya saudara DIAN menikam di bagian bawah leher sebanyak satu kali, dan meninggalkan pisau tertancap bagian bawah leher korban, dan saat itulah korban terjatuh dan tebaring/terlentang dan Terdakwa melihat korban tidak bernapas lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama ABK lain sepakat membuang jenazah ke laut, kemudian saudara DIAN BERTERIAK kepada ANDRE "AMBIL TALI WARNA HITAM DI DALAM DRUM DEKAT DAPUR" Kemudian dian mengikat korban di bagian kaki bawah, saat saudara DIAN Mengikat korban, saudara ANDRE mengajak saya mengisi batu jaring dalam karung, yang Terdakwa ambil dekat pintu kamar KKM, setelah Terdakwa bersama ABK lain mengisi batu Jaring selanjutnya saudara ANDRE mengikat karung yang berisi batu jaring dengan menggunakan tali yang mengikat kaki korban, kemudian Saudara dian mengatakan "AYO KITA LEMPAR KEBURU TERANG" dan saat itu semua anak buah kapal bersama-sama membuang korban di laut lewat sebelah kanan kapal, kemudian saudara bayu membersihkan darah dengan menggunakan kain lap, kemudian saudara RISKI mengambil ceret berisikan Air sabun yang diambil dari belakang dapur, kemudian Saudara Dian dan saudara Bayu pergi menghidupkan mesin kemudian Terdakwa bersama ABK lain jalan menuju ke darat, saat di perjalanan saudara DIAN dan BAYU bertanya kepada Terdakwa "kita berlabuh dimana" dan Terdakwa menyampaikan kita berlabu di Pal putih, namun saudara Dian membuka Satelit untuk mengecek darat terdekat, setelah dilakukan pengecekan ternyata daratan yang terdekat bagian Onggaya, selanjutnya saudara BAYU menuju ONGGAYA, sesampainya di tepi Pantai onggaya saudara RIKI menurunkan jangkar Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan rompi pelampung yang berwarna orange, kemudian ANDRE menggunakan rompi pelampung dua sekaligus karena saudara ANDRE tidak bisa berenang dan badannya gemuk, DIAN menggunakan ROMPI PELAMPUNG yang berwarna orage, BAYU menggunakan ROMPI PELAMPUNG yang berwarna orage dan pelampung bulat, dan saudara RIKI Tidak menggunakan pelampung, kemudian yang turun terlebih dahulu adalah untuk mengecek kedalaman air ternyata air sebatas pinggang, selanjutnya Terdakwa bersama ABK lain bersama-sama lompat kedalam sugai, dan Terdakwa bersama ABK lain berenang kurang lebih 4 Jam hingga sampai di darat;

Menimbang, bahwa setelah sampai di darat Terdakwa bersama ABK lain bertemu dengan Saksi Diana Basik Basik yang merupakan warga kampung Onggaya, kemudian Terdakwa bersama ABK lain diajak ke rumah Saksi Diana Basik Basik untuk istirahat dan membersihkan diri, kemudian Terdakwa mencari mobil untuk mengantar Terdakwa bersama ABK lain ke kota, namun mobil dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa minta tolong untuk dicarikan mobil, sehingga Diana Basik Basik tersebut menelepon Saksi Korintus Jufredonal Laun untuk menjemput Terdakwa bersama ABK lain, saat sore mobil datang namun tidak bisa masuk ke Onggaya karena jalannya jelek dan hanya bisa sampai di jembatan Dalir, kemudian Terdakwa bersama ABK lain pergi ke jembatan Dalir diantar dengan menggunakan motor tiga roda, kemudian setelah sampai di jembatan Dalir Terdakwa bersama ABK lain naik mobil dan sesampainya Terdakwa bersama ABK lain di kota menuju ke Jalan Missi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 352 / VER / 66 / 2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Ocstypiharto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan:

1. Ditemukan Jenazah yang sudah mengalami pembusukan.
2. Tampak Jenazah tanpa Kepala beserta Tengkorak Kepala.
3. Tampak pada daerah siku tangan kanan luka tidak beraturan.
4. Tampak luka tidak beraturan di daerah leher.
5. Tampak kaki kiri dan kaki kanan di ikat dengan tali berwarna Hitam.

Kesimpulan pemeriksaan:

Ditemukan Jenazah yang sudah membusuk tanpa kepala dan terdapat luka robek di siku dan luka tak beraturan di leher serta kedua kaki diikat, yang diakibatkan kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban TRY AVTIL SYAPUTRA ARIFIN SYAH meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian Nomor : 400.12.3.1/444/RSUD/MRK/2024 tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa masuk dalam kategori “merampas nyawa orang lain” yaitu saat Terdakwa menikam dengan menggunakan sebilah pisau di bagian leher belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga kemudian dilanjutkan dengan tikaman berulang kali dari ABK lain sehingga mengakibatkan kematian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 352 / VER / 66 / 2024 tanggal 01 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/444/RSUD/MRK/2024 tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-4, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Permana Dian Kusuma, Bayu Gummarang, Rizqi Kamal Masruri, Andre Candra Wijaya dan Riki Wahyu Ramadan Alias Riki telah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban Try Atil Syaputra Arifin Syah dengan Terdakwa menyuruh Para ABK untuk menyiapkan pisau yang disimpan di Kamar Mesin dan kemudian keesokan harinya Terdakwa menyuruh Para ABK untuk bersiap dan kemudian menyuruh melakukan perbuatan merampas nyawa korban dan bersama-sama pula mencoba menghilangkan jejak dengan mengikat jenazah korban, memasukkan dalam karung dan diisi pemberat kemudian dibuang ke laut, serta bersama-sama melarikan diri dari tempat kejadian ke arah daratan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi, dimana Terdakwa adalah sebagai yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan Permana Dian Kusuma, Bayu Gummarang, Rizqi Kamal Masruri, Andre Candra Wijaya dan Riki Wahyu Ramadan Alias Riki adalah sebagai yang melakukan (*pleger*) maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan unsur ke-4 (empat) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya sehingga telah terpenuhi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kain berwarna hitam dengan bercak darah pada kain.
- 1 (satu) buah cerek air aluminium.
- 1 (satu) utas tali berwarna hitam dengan panjang 14 meter.
- 1 (satu) utas tali berwarna hitam dengan panjang 4 meter.
- 1 (satu) buah karung berukuran 50 kg dengan warna putih dengan garis merah dan hijau.
- 5 (lima) buah life jaket berwarna orange.
- 1 (satu) buah ring life buoy berwarna putih.

Yang masih digunakan untuk penyidikan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka dan penderitaan mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Riyadi als Adi als Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain berwarna hitam dengan bercak darah pada kain.
 - 1 (satu) buah cerek air aluminium.
 - 1 (satu) utas tali berwarna hitam dengan panjang 14 meter.
 - 1 (satu) utas tali berwarna hitam dengan panjang 4 meter.
 - 1 (satu) buah karung berukuran 50 kg dengan warna putih dengan garis merah dan hijau.
 - 5 (lima) buah life jaket berwarna orange.
 - 1 (satu) buah ring life buoy berwarna putih.

dikembalikan kepada Penyidik guna keperluan penyidikan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Ganang Hariyudo Prakoso,S.H sebagai Hakim Ketua Muhammad Irsyad Hasyim,S.H dan Indraswara Nugraha,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pahala Mr Hutagalung, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Pahala Mr Hutagalung, S.H